

주의 요구 및 통보

제 목 미수금 관리 부적정

소 관 기 관 △△△△

조 치 기 관 △△△△

내 용

1. 업무개요

보훈요양원은 입소자에게 장기요양서비스를 제공하고, 이에 따른 급여비용 및 본인부담금을 요양수익으로 관리하며, 미납금 발생 시 이를 미수금으로 관리·회수하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「민법」 제163조(XX년의 단기소멸 시효) 제2호에 따르면, 의사·조산사·간호사 및 약사의 치료, 근로 및 조제에 관한 채권은 XX년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되는 단기소멸시효 대상 채권으로 규정되어 있다.

이에 따라 보훈요양원에서 입소자에게 제공하는 장기요양급여, 간호·돌봄 서비스 및 이에 따른 본인부담금 등은 치료 및 요양서비스 제공에 대한 대가로써 단기소멸시효 대상 채권에 해당한다.

또한, 같은 법 제165조(판결 등에 의하여 확정된 채권의 소멸시효) 제1항에 따르면 판결 등에 의하여 확정된 채권은 단기소멸시효 대상 채권이라 하더라도 그 소멸시효는 XX년으로 한다고 규정되어 있다.

한편, 「소액사건심판법」 제2조(적용 범위 등) 제1항 및 「소액사건심판규칙」

제1조의2(소액사건의 범위)에 따르면 xxxx만원 이하의 금전청구 사건에 대하여는 소액사건심판 절차를 적용할 수 있다.

따라서 보훈요양원은 xxxx만원 이하의 개별 미수금이 발생한 경우, 소멸시효가 완성되기 전에 소액사건심판 청구 또는 지급명령 신청 등 법적 절차를 통해 채권을 회수하여야 하며, 미수금의 즉시 회수가 어려운 경우에는 시효 중단을 위한 법적 조치를 적기에 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2026년 ●●●● · △△△△ · ■■■■ 종합감사 시 미수금 관리 실태를 점검한 결과, △△△△에서는 입소자 미수금이 발생한 경우 소멸시효 완성 전에 소액사건심판 청구 등 시효 중단을 위한 법적 조치를 시행하여야 함에도 [표]와 같이 내용증명만 발송하고 별도의 법적 절차를 진행하지 아니하여 해당 채권을 확보하지 못한 상태에서 xx년의 소멸시효가 완성된 사실이 확인되었다.

[표] 장기요양급여 미수금 소멸시효 완성 현황

[단위 : 원]

입소자	시설 이용기간	미수금	경과사항	비고

관계기관 의견 △△△△은 감사 결과를 그대로 수용하였으며, 감사 결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였다.

조치할 사항

△△△△은

- ① 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다. (주의)
- ② 미수금은 채권 소멸시효 전 채권을 확보하기 위한 법적 조치를 적기에 시행하고, 회수에 만전을 기하도록 관련자 교육을 실시하며 자체점검 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)